PROYECTO DE LEY

Ley de oralidad y plazo máximo del proceso civil y comercial: reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Ordena el proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en dos audiencias orales —preliminar y de vista de causa—, con presencia indelegable del juez y registro audiovisual, y fija un plazo máximo de dos años en primera instancia, cuyo incumplimiento injustificado se registra y se publica por juzgado.

Propuesta 63: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía al inicio de la Fase II; rige para las demandas que se inicien desde los 180 días de su publicación.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El proceso civil y comercial de la justicia nacional y federal es mayormente escrito y su duración en primera instancia supera con frecuencia los plazos razonables. La demora encarece el crédito, desalienta la inversión y priva de tutela efectiva a quien tiene razón. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ya prevé una audiencia preliminar en su artículo 360, pero la producción de la prueba sigue dispersa en actos escritos y sucesivos. El presente proyecto ordena el proceso de conocimiento en dos audiencias orales: una audiencia preliminar, en la que el juez intenta la conciliación, fija los hechos controvertidos y provee la prueba, y una audiencia de vista de causa, en la que se produce toda la prueba oral y se alega. Ambas se celebran con presencia indelegable del juez y se registran en video, sobre el expediente electrónico. Fija, además, un plazo máximo de dos años para la primera instancia. Su incumplimiento injustificado no anula el proceso, pero se registra, se comunica al Consejo de la Magistratura y se publica por juzgado, para que la duración de las causas sea visible y pese en la evaluación de los magistrados. La implementación es gradual y se financia dentro del presupuesto del Poder Judicial.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y audiencia preliminar

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley ordena el proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 17.454, texto ordenado por Decreto N° 1042/1981 y sus modificatorias) en dos audiencias orales, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa, y fija un plazo máximo para la primera instancia. Se aplica al proceso ordinario y, en lo que resulte compatible, al proceso sumarísimo.

ARTÍCULO 2°.- Audiencia preliminar. Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
«ARTÍCULO 360.- Audiencia preliminar. Contestado el traslado de la demanda o de la reconvención, o vencidos los plazos para hacerlo, el juez convocará a una audiencia preliminar, que se celebrará dentro de los treinta (30) días. La audiencia será presidida personalmente por el juez, bajo pena de nulidad, y no podrá delegarse. En ella el juez: 1) invitará a las partes a conciliar o a encontrar otra forma de solución del conflicto; 2) resolverá las excepciones previas pendientes; 3) fijará los hechos controvertidos y conducentes, y los que deban tenerse por admitidos; 4) proveerá la prueba que considere admisible y desestimará la inconducente, la superflua y la meramente dilatoria; 5) ordenará la producción anticipada de la prueba que no pueda rendirse en la audiencia de vista de causa, con plazo para su cumplimiento; y 6) fijará la fecha de la audiencia de vista de causa, que se celebrará dentro de los noventa (90) días. Si no hubiera hechos controvertidos o la cuestión fuera de puro derecho, el juez lo declarará y llamará autos para sentencia. Lo resuelto quedará registrado conforme las normas sobre registro audiovisual de las audiencias.»

Capítulo II – Audiencia de vista de causa, registro y plazo máximo

ARTÍCULO 3°.- Incorporación al Código. Las disposiciones de los artículos 4° a 8° de la presente ley se incorporan al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como artículos 360 quater, 360 quinquies, 360 sexies, 360 septies y 360 octies, respectivamente.

ARTÍCULO 4°.- Audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa se producirá toda la prueba oral: declaraciones de las partes y de los testigos, y explicaciones de los peritos y de los consultores técnicos. La audiencia será presidida personalmente por el juez, bajo pena de nulidad, y se celebrará en forma continua; si no pudiera concluirse en un día, continuará en los días hábiles inmediatos siguientes. Producida la prueba, las partes alegarán en forma oral en la misma audiencia. El juez podrá dictar sentencia en el acto o dentro de los treinta (30) días siguientes.

ARTÍCULO 5°.- Prueba pericial e informativa. El dictamen pericial y las respuestas a los pedidos de informes deberán agregarse al expediente al menos diez (10) días antes de la audiencia de vista de causa. Las observaciones al dictamen se formularán y responderán en la audiencia.

ARTÍCULO 6°.- Registro audiovisual. Las audiencias preliminar y de vista de causa se registrarán en forma audiovisual, y la grabación integrará el expediente electrónico previsto en la Ley N° 26.685, con un acta sucinta de lo resuelto. La grabación tendrá pleno valor como constancia de lo ocurrido en la audiencia y estará a disposición de las partes y del tribunal de alzada.

ARTÍCULO 7°.- Plazo máximo de la primera instancia. El proceso de conocimiento deberá concluir en primera instancia, con el dictado de la sentencia definitiva, dentro del plazo de dos (2) años contados desde la notificación de la demanda. En el cómputo no se incluirán: a) los períodos de suspensión del proceso acordados por las partes o dispuestos por ley; b) el tiempo que demande la resolución de los incidentes y recursos con efecto suspensivo promovidos por las partes; y c) la feria judicial. El vencimiento del plazo no produce la nulidad ni la extinción del proceso, ni exime al juez de dictar sentencia.

ARTÍCULO 8°.- Registro del incumplimiento. Vencido el plazo del artículo anterior sin sentencia, el juez lo hará constar en el expediente con indicación de sus causas y lo comunicará dentro de los cinco (5) días al Consejo de la Magistratura de la Nación, que llevará un registro por juzgado. El incumplimiento injustificado constituirá antecedente para la evaluación del desempeño del magistrado y, si fuera reiterado, para el ejercicio de las facultades disciplinarias y de acusación del Consejo de la Magistratura.

Capítulo III – Información pública e implementación

ARTÍCULO 9°.- Indicadores por juzgado. El Consejo de la Magistratura de la Nación publicará cada año, en formato abierto y por juzgado, la duración media de los procesos de conocimiento en primera instancia, la cantidad de audiencias celebradas y de sentencias dictadas, y los casos en que se superó el plazo máximo del artículo 7°, con sus causas.

ARTÍCULO 10°.- Implementación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el ámbito de sus competencias, dictarán las normas de implementación, adecuarán las salas de audiencia, proveerán los equipos de registro y organizarán la capacitación de magistrados y funcionarios dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 11°.- Aplicación temporal. La presente ley se aplicará a los procesos cuya demanda se inicie a partir de su entrada en vigencia. Los procesos en trámite continuarán con las normas vigentes al tiempo de su inicio, salvo que las partes acuerden someterse al régimen de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. Los gastos que demande la implementación de la presente ley se atenderán con la reasignación de los créditos de la jurisdicción Poder Judicial de la Nación que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que entre en vigencia, dentro del límite conjunto de cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la modernización de la justicia y el juicio por jurados. Si no hubiera créditos identificados, el gasto se atenderá con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 13°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus códigos procesales civiles y comerciales a los principios de la presente ley.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app